

**PREFEITURA MUNICIPAL DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE PESSOAS — SEGEP**

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à  
Classificação dos Guardas Municipais (Portaria nº 1252/2026-SEGEP)  
Manifestação Administrativa — Majoração de Jornada (Portaria nº 1230/2026-SEGEP)*

**DADOS DO PROCESSO**

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO SEI:</b>   | [a informar pela SEGEP]                                          |
| <b>REQUERENTE:</b>     | Josuel Gonzaga dos Santos                                        |
| <b>MATRÍCULA:</b>      | 0.0195308.1                                                      |
| <b>CARGO:</b>          | Guarda Municipal II (GM II)                                      |
| <b>ÓRGÃO:</b>          | Secretaria Executiva de Gestão de Pessoas (SEGEP)                |
| <b>PEÇA ANALISADA:</b> | Manifestação Administrativa, protocolada em 28/08/2026, às 11h41 |

**1. RELATÓRIO**

Trata-se de manifestação administrativa apresentada pelo servidor Josuel Gonzaga dos Santos, matrícula 0.0195308.1, ocupante do cargo de Guarda Municipal II (GM II), lotado no Comando da Guarda, em face da classificação preliminar divulgada pela Portaria nº 1230/2026-SEGEP, no âmbito do procedimento de majoração da jornada semanal de trabalho de 30 (trinta) para 40 (quarenta) horas, com fundamento no art. 8º da Lei Municipal nº 1.597/2024.

Na relação preliminar divulgada, o requerente figura na posição nº 196, constando como data e horário de registro do requerimento original 31/07/2024, às 08h25.

Em sua manifestação, protocolada em 28/08/2026, às 11h41, o requerente alega ter entregue sua adesão à majoração de jornada no dia 28 de julho de 2024, afirmando que a assinou no mesmo momento em que a recebeu, e que o protocolo respectivo somente teria ocorrido em 31 de julho de 2024.

Sustenta, ainda, que outros servidores teriam tido acesso ao termo de adesão em momento anterior ao seu, circunstância que, em seu entender, comprometeria a isonomia entre os integrantes da Guarda Civil Municipal.

Instrui a manifestação o documento anexado pelo requerente, consistente na Comunicação Interna (CI) nº 0006807-SDU-GAB/SDU-SEORP/SDU-SUPOP/SDU-CMDGM, de 2 de agosto de 2024, subscrita pelo Comandante da Guarda Civil Municipal, por meio da qual foram encaminhados ao Secretário Executivo de Ordem Pública e de Mobilidade 199 (cento e noventa e nove) requerimentos de majoração de jornada já recebidos, constando o nome do requerente na relação anexa, sob o nº 35, no âmbito da Patrulha Maria da Penha, seguida do respectivo despacho de encaminhamento à Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade.

O referido documento não contém menção individualizada à data ou ao horário de entrega do termo de adesão pelo requerente, tampouco faz referência à data de 28 de julho de 2024 por ele alegada.

*É o relatório.*

## **2. FUNDAMENTAÇÃO**

---

Nos termos do art. 2º da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, o servidor que se considerar prejudicado por divergência de data ou horário na classificação preliminar pode apresentar manifestação administrativa à SEGEPE, instruída com a documentação comprobatória pertinente.

O art. 3º da mesma Portaria exige que a manifestação seja acompanhada, no mínimo, de documentos comprobatórios legíveis, especialmente cópia integral do requerimento original e comprovante que demonstre a data e a hora de sua efetiva apresentação, competindo ao servidor, nos termos do §3º do referido dispositivo, o ônus da comprovação dos fatos alegados.

Prevalece, para fins de classificação, a data de efetiva recepção do requerimento pela Administração, e não a data unilateralmente alegada pelo servidor.

Adotar critério distinto do efetivo recebimento, como a data de entrega alegada sem correspondente registro administrativo, equivaleria a instituir critério não previsto nas Portarias nº 1230/2026 e nº 1252/2026-SEGEP, em ofensa à isonomia e em prejuízo à segurança jurídica do certame.

Uma vez provocada, a Administração tem o dever de zelar pela estrita aplicação da lei e de conformar o registro aos fatos comprovados, ainda que a revisão pudesse, em tese, prejudicar a própria posição do requerente, em atenção ao poder-dever de autotutela consagrado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.

No caso em análise, contudo, a data e o horário constantes da relação preliminar — 31/07/2024, às 08h25 — coincidem com o registro constante da Relação de Empregados da GCM que Requereram Majoração, elaborada pelo Comando da Guarda com base nos requerimentos efetivamente recebidos, o que confere consistência ao dado publicado.

O documento anexado pelo requerente — a Comunicação Interna nº 0006807, de 2 de agosto de 2024 — limita-se a formalizar o encaminhamento, em bloco, de requerimentos já recebidos pelo Comando da Guarda à Secretaria Executiva de Ordem Pública e de Mobilidade, não contendo qualquer elemento apto a comprovar a data individualizada de entrega da adesão pelo requerente.

Dessa forma, a alegação de entrega do termo de adesão em 28 de julho de 2024 não encontra amparo em nenhum documento juntado aos autos, tampouco em qualquer outro elemento comprobatório que contrarie o registro administrativo já existente.

Ausente comprovação documental hábil, nos termos exigidos pelo art. 3º, §3º, da Portaria nº 1230/2026-SEGEP, não há como acolher a alegação de divergência entre a

data autodeclarada pelo requerente e a data de efetivo recebimento do requerimento pela Administração.

Quanto à alegação de que outros servidores teriam tido acesso ao termo de adesão em momento anterior, tal afirmação não veio acompanhada de qualquer elemento de prova apto a demonstrar tratamento diferenciado em relação ao requerente, tratando-se de alegação genérica, insuficiente, por si só, para infirmar o registro administrativo vigente.

Ressalte-se, por fim, que o critério ora aplicado — prevalência da data comprovadamente registrada pela Administração e exigência de comprovação documental hábil por parte do servidor — é adotado de forma uniforme pela Comissão em todos os casos de idêntico padrão fático, independentemente de o resultado favorecer ou prejudicar o requerente.

### 3. CONCLUSÃO

---

Diante da análise da manifestação administrativa apresentada pelo servidor Josuel Gonzaga dos Santos, esta Comissão vota pela REJEIÇÃO da manifestação, por ausência de comprovação da divergência alegada entre a data autodeclarada pelo requerente e a data de efetivo recebimento do requerimento pela Administração.

Determina-se, por conseguinte, a manutenção da data e do horário de registro do requerimento tal como publicados na relação preliminar — 31/07/2024, às 08h25 —, sem prejuízo de eventual alteração decorrente da análise das demais manifestações e recursos em curso, bem como de eventual saneamento, complementação ou retificação de outros registros pela SEGEP.

O presente voto não implica deferimento da majoração de jornada em si, matéria que permanece sujeita à análise de interesse do serviço e de disponibilidade orçamentário-financeira, nos termos do art. 8º e parágrafos da Lei Municipal nº 1.597/2024.

**É o voto.**

Jaboatão dos Guararapes, [dia] de [mês] de 2026.

---

**[Nome do 1º Membro]**  
Membro da Comissão

**[Nome do 2º Membro]**  
Membro da Comissão

**[Nome do 3º Membro]**  
Membro da Comissão

*Comissão de Análise das Manifestações Administrativas e dos Recursos relativos à Classificação dos Guardas Municipais — Portaria nº 1252/2026-SEGEP*